

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3287/2533

พนักงานอัยการ กองคดีแขวงพระนคร
ใต้

นายบำรุง กิจเจริญ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 12 ข้อ 1
ป.อ. มาตรา 17, มาตรา 20

คำว่าอีกโสดหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติการพนัน มาตรา 12 ข้อ 1 และปรับด้วยพระราชบัญญัติการพนันไม่มีบทมาตราใดที่บัญญัติไว้มีความหมายว่า อีกสถานหนึ่งเท่ากับกฎหมายบัญญัติให้ลงโทษจำคุกไม่ให้ศาลใช้ดุลพินิจที่จะวางโทษจำคุกสถานเดียวในเมื่อพระราชบัญญัตินั้นวางกำหนดโทษผู้กระทำความผิดทั้งจำคุกและปรับเมื่อไม่มีกฎหมายห้ามศาลย่อมอาสัยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 20 ประกอบมาตรา 17 ซึ่งบัญญัติว่าบรรดาความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษทั้งจำคุกและปรับด้วยนั้น ถ้าศาลเห็นสมควรจะลงแต่โทษจำคุกก็ได้ การที่ศาลลงโทษจำคุกจำเลยแต่สถานเดียวจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยและนายธงชัย แซ่โจ้ว กับพวกรวม 58 คน ซึ่งศาลแขวงพระนครใต้(พระโขนง) ได้พิพากษาลงโทษไปแล้ว ได้ร่วมกันเล่นการพนันบาคาราตามบัญชี ก.อันดับที่ 27 ห้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 พนันเอาทรัพย์สิน

โดยจำเลยเป็นเจ้าของรับกินรับใช้ และเป็นเจ้าสำนักจัดให้มีการเล่นการพนันบาคารา ดังกล่าวกับการพนันถั่วตามบัญชี ก. อันดับที่ 4 อีกวงหนึ่ง มีผู้เล่นรวม 38 คน เหตุเกิดที่แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 12, 15, 17

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 12, 15, 17 เรียงกระทงลงโทษฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้การพนันบาคารา จำคุก 3 เดือน ฐานเป็นเจ้าสำนักจัดให้มีการเล่นการพนันบาคารา และถั่วจำคุก 3 เดือน รวมจำคุก 6 เดือน ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 4 เดือน ค่าขออื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ ให้ลงโทษจำเลยหนักขึ้นและปรับด้วย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ฐานเป็นเจ้ามือการพนันบาคารา จำคุก 6 เดือน ฐานเป็นเจ้าสำนักจัดให้มีการเล่นการพนันบาคาราและถั่ว จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 12 เดือน คำให้การขึ้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 8 เดือนนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่าการจัดให้มีการเล่นการพนันซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 12 ข้อ 1 ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท ด้วยอีกโสดหนึ่งและเน้นคำอีกโสดหนึ่งด้วยว่าเป็นบทบัญญัติบังคับให้ศาลต้องลงโทษทั้งจำคุกและปรับจะลงโทษจำคุก

สถานเดียวไม่ได้นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ที่กฎหมายบัญญัติว่าตามระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจนถึง 5,000 บาทด้วยอีก โสัดหนึ่งนั้น คำว่าด้วยอีกโสดหนึ่งมีความหมายว่าอีกสถานหนึ่งเท่ากับกฎหมาย บัญญัติให้ลงโทษจำคุกและปรับด้วย พระราชบัญญัติการพนันไม่มีบทมาตราใดที่ บัญญัติไม่ให้ศาลใช้ดุลพินิจที่จะวางโทษจำคุกสถานเดียว ในเมื่อพระราชบัญญัตินั้น วางกำหนดโทษผู้กระทำความผิดไว้ทั้งจำคุกและปรับด้วย เมื่อไม่มีกฎหมายห้าม ศาลก็ ย่อมอาศัยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 20 ประกอบมาตรา 17 ซึ่งบัญญัติว่า บรรดาความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษทั้งจำคุกและปรับด้วยนั้น ถ้าศาลเห็น สมควรจะลงแต่โทษจำคุกก็ได้ ศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจลงโทษจำคุกจำเลยแต่สถาน เดียวตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวนั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>